

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2756/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี
นาย ชัยพร สท้อน อาจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 376

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นกับฐานมีและพาอาวุธปืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,92 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ มิได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานยิงปืนโดยใช้เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ด้วย จึงถือว่าไม่ได้ว่าประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าว ทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา 376 มิใช่การกระทำซึ่งรวมอยู่ในความผิดตามที่ฟ้องอันศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดตามที่พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยฐานยิงปืนโดยใช้เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72,91 ทวิ คำสั่งของคณะ

ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ลงโทษปรับ 400 บาท ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัย ปัญหาที่ขึ้นมาสืบศาลฎีกาตามข้อฎีกาของโจทก์มีว่า ข้อหาชิงปินโดยใช้เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือไม่ และโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยกระทำเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ นั้น เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้แม้ว่าจะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์หรือฎีกาขึ้นมานั้น ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจหยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยได้แม้ว่าจำเลยจะมีได้อุทธรณ์ขึ้นมาก็ตาม ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวหรือไม่ก็ตามศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ มิได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงปินโดยใช้เหตุ ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ด้วย จึงถือไม่ได้ว่า โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยตามบทมาตราดังกล่าวทั้งการกระ

ทำความผิดตามมาตรา 376 ก็มีใช้การกระทำซึ่งรวมอยู่ในความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง
อันศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดตามที่พิจารณาได้ความได้ ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย จึงไม่อาจลงโทษ
จำเลยฐานยิงปืนโดยใช้เหตุ

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>